



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

LAUDO DE DERECHO

CONSORCIO CORPORACIÓN BETETA CONTRA EL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO

TRIBUNAL ARBITRAL:

BETZY MARILYN DIAZ VILCA
HEIDI IVONNE TORRES SANTOS
VICTOR WALTER CISNEROS ALVARADO

SECRETARIO ARBITRAL:

DAVID NAPOLEON ZELAYA HUANCA.

Resolución Arbitral N° 20-2017/TA-BDV-VWCA-HITS.
Huánuco, 03 de noviembre de 2017

VISTOS:

I. ANTECEDENTES

El Consorcio Corporación Beteta, suscribió con el Gobierno Regional de Huánuco, con fecha 03 de Diciembre del 2013, el CONTRATO N° 1119-2013-GRH/PR, como resultado de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 016-2013/GRH, con el objeto de elaborar el Expediente Técnico y Ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO", bajo la modalidad Concurso Oferta. En la ejecución del contrato surgieron controversias entre las partes, las que han sido sometidas a la competencia de este Tribunal Arbitral.

II. EL PROCESO ARBITRAL

III. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL Y PROCEDIMIENTO ARBITRAL APLICABLE

Inicio del Proceso Arbitral, Designación de los Árbitros y designación del Tribunal Arbitral

Surgidas las controversias entre las partes en relación con el Contrato, el Consorcio Corporación Beteta, con fecha 18 de Julio de 2016, solicita el inicio de arbitraje al Centro de Arbitraje Corporación Imperium (Antes, Centro de Arbitraje Torres y Tapia), solicitud que fue admitido mediante Resolución N° 22-2016/D(E) CATYT-HCO y puesto a conocimiento del Gobierno Regional de Huánuco para que el plazo de 10 días de recibida se apersona al proceso, exponga lo que estime conveniente y DESIGNE AL ARBITRO DE PARTE del Gobierno Regional de Huánuco, en virtud de la cláusula institucional de Contrato de obra N° 1119-2013-GRH/PR. Asimismo se cita a las partes para el 12 de agosto de 2016 a horas 04:00 PM a fin de realizar la AUDIENCIA ESPECIAL en la sede institucional. Resolución que fue notificada a las partes a fojas 45 y 46.

Que, el contratista designo Árbitro de parte al Abg. Manuel Alejandro Castro Céspedes. A su turno, el Gobierno Regional de Huánuco no designo Arbitro pese habersele notificado y concedido el plazo para dicha designación, declarándose renuente y a fin de no dejarle en indefensión a la parte demandada, a petición del demandante, el Centro de Arbitraje designo al Árbitro de Parte del Gobierno Regional de Huánuco, recayendo en la Dra. Heidi Ivonne Torres Santos. Al tercer Árbitro y Presidente del Tribunal Arbitral designo el Centro de Arbitraje, conforme a la cláusula trigésima primera del contrato de ejecución de obra N° 1119-2013-GRH/PR, nombramiento que recayó en el Dr. Pedro Gonzales Saldaña.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS**

Con fecha 20 de Octubre del 2016, se instaló el Tribunal Arbitral, con la sola presencia y participación de la parte demandante. En este acto, con la ratificación de su aceptación al cargo por parte de los miembros del Tribunal Arbitral y la conformidad de las partes, se declaró instalado el Tribunal. Se fijaron las normas aplicables al proceso arbitral, el que se regirá de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Arbitraje, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1071, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, de fecha 31 de Diciembre del 2008 y sus modificatorias, el Reglamento del Centro de Arbitraje y, las Reglas establecidas en el Acta de Instalación. Asimismo, se fijaron los anticipos y plazos para el pago de los honorarios de los Árbitros y de la Administración y Secretaría del arbitraje por parte Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

Con fecha 13 de setiembre de 2017, el Arbitro Manuel Castro Céspedes, renuncia al cargo de árbitro, por encontrarse impedido para resolver dicha controversia, el cual fue sustituido por el Abg. Victor Walter Cisneros Alvarado conforme al procedimiento establecido en el Reglamento del Centro Arbitral.

Con fecha 12 de setiembre de 2017, el demandante Consorcio Corporación Beteta, presenta su escrito sumillado RECUSACION contra el Arbitro Pedro Gonzales Saldaña, Presidente del Tribunal Arbitral, recusación que fue declarada fundada mediante acuerdo N° 59 de la Honorable Corte Arbitral, del Centro de Arbitraje Corporación Imperium y luego sustituido por la Dra. Betzy Marilyn Diaz Vilca, conforme a la cláusula de controversia del Contrato de ejecución de obra N° 1119-2013-GRH/PR.

El Convenio Arbitral y la Competencia del Tribunal Arbitral

En la cláusula TRIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS del contrato, se dispuso: "Cualquiera de las partes tiene el derecho de iniciar el Arbitraje Administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 177° y 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el Artículo 52° de la Ley. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes, según lo señalado en el Artículo 2014° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante Conciliación y/o Arbitraje Institucional, de conformidad con lo establecido en la normatividad de Contrataciones del Estado, la Ley de Conciliación. Luego de sometida la controversia a Conciliación sin arribar a acuerdo alguno, o en su caso de optar directamente por el Arbitraje Institucional, éste será resuelto por un Tribunal Arbitral Compuesto por tres Árbitros, los que serán designados de acuerdo al siguiente procedimiento:

- a) Un miembro por el Gobierno Regional.
- b) Un miembro por el Contratista.
- c) Un miembro por el Centro de Arbitraje.

El Laudo Arbitral emitido será inapelable, vinculante para las partes, y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. El Arbitraje y Conciliación se realizarán dentro de la Provincia de Huánuco".

Procedimiento arbitral aplicable

Según lo establecido en el punto 4. del ACTA DE INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL, el arbitraje se regirá de acuerdo a las reglas establecidas en dicha acta de instalación; a lo dispuesto por la Ley del Arbitraje, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1071, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS**

Legislativo N° 1017 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, de fecha 31 de Diciembre del 2008 y sus modificatorias, el Reglamento del Centro de Arbitraje y, las Reglas establecidas en el Acta de Instalación. En caso de deficiencia o vacío existente en las reglas que se indican, el Tribunal Arbitral queda facultado para suplirla a su discreción, mediante la aplicación de Principios Generales del Derecho Administrativo, y de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

II.II. CUESTIÓN SOMETIDA A ARBITRAJE

La cuestión sometida a Arbitraje por el Consorcio Corporación Beteta, se encuentra dirigida a resolver las controversias derivadas de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO".

II.III. LA DEMANDA Y SU FORMULACIÓN

Presentación de la Demanda

El 02 de Noviembre del 2016, el Consorcio Corporación Beteta presentó su escrito de Demanda.

Pretensiones

Se formularon las siguientes pretensiones:

Primera:

Que, el Tribunal Arbitral declare la aprobación por consentimiento, de la liquidación de obra presentada por el Consorcio Corporación Beteta, mediante CARTA N° 07-2015-CONSORCIO CORPORACIÓN BETETA de fecha 03 de Marzo del 2016, por el monto de S/. 582,680.15 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES).

Segunda:

Que, el Tribunal Arbitral ordene al Gobierno Regional de Huánuco, pague el monto por concepto de saldo a favor del contratista Consorcio Corporación Beteta la suma de S/. 582,680.15 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES), liquidación que ha quedado consentida por imperio de la ley.

Tercera:

Que, el Tribunal Arbitral declare la nulidad y/o ineficacia en todo sus extremos, de la Resolución N° 163-2016-GRH/GRI, su fecha 02 de Mayo del 2016, que resuelve aprobar la Liquidación Técnica Financiera N° 204 y 205, Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO" y que reconoce a la empresa contratista Consorcio Corporación Beteta el saldo irrisorio por el monto de S/. 155,381.01 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO Y 01/100 SOLES).

Cuarta:

Que, el Tribunal Arbitral, disponga que el Gobierno Regional de Huánuco asuma el 100% de los gastos del presente proceso arbitral, esto es Gastos Administrativos y Honorarios del Tribunal Arbitral.

Quinta:

Que, el Tribunal Arbitral disponga que el Gobierno Regional de Huánuco, Gobierno Regional de Huánuco, asuma los costos (Honorarios de Abogados e Ingenieros asesores) para la defensa en el presente proceso arbitral, que asciende a la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100 SOLES).

Fundamentos de la Demanda

i) **FUNDAMENTOS DE HECHO:** Los fundamentos de hecho formulados en la Demanda del Consorcio Corporación Beteta, son como se describe:

"DE LA PRIMERA PRETENSIÓN: Se declare la aprobación por consentimiento, de la liquidación de obra presentada por CONSORCIO CORPORACIÓN BETETA, mediante CARTA N° 07-2015-CONSORCIO



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

CORPORACIÓN BETETA de fecha 03 de Marzo del 2016, por el monto de S/. 582,680.15 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES).

PRIMERO: Que, el suscrito contratista CORPORACIÓN BETETA, mediante CARTA Nº 97-2015-CONSORCIO CORPORACIÓN BETETA suscribió contrato con la Entidad demandada GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, CONTRATO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO" y en cuya cláusula trigésima primera, de solución de controversias, pactamos de que en caso de controversia se resolverá median te arbitraje Institución dentro de la Provincia de Huánuco.

SEGUNDO: Que, en cumplimiento de mis obligaciones, mi representada con fecha 03 de marzo de 2016 mediante CARTA Nº 07-2015-CONSORCIO BETETA, presentó la Liquidación de obra, conforme a la constancia de recepción de la Entidad de fecha 03 de marzo del 2016, documento que adjunto a la presente como medio probatorio y conforme al procedimiento de liquidación contemplado en el Art. 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que la letra dice:

Art. 211 RLCE:

"El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

(...)

La liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes, no se observado por la otra dentro del plazo establecido.

TERCERO: Que, ante el silencio de la Entidad demandada Gobierno Regional de Huánuco en pronunciarse sobre la liquidación de obra presentada por el contratista, mi representada con fecha 04 de mayo de 2016, mediante Carta Nº 009-2016-CCB-HCO, comunico al Gobernador Regional del Gobierno Regional de Huánuco, que la liquidación presentada ha quedado, debiendo la Entidad emitir la resolución correspondiente, por imperio de la Ley, todo ello conforme al cuarto párrafo del Art. 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado donde se señala de manera expresa que:

"La liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido".

CUARTO.- Por consiguiente, habiendo mi representada presentado la liquidación de obra conforme ordena el RLCE y no habiendo ningún pronunciamiento por parte de la Entidad; la liquidación de obra presentada mediante Carta Nº 07-2015-CONSORCIO CORPORACION BETETA ha quedado consentida el 02 de mayo de 2016, por orden expresa del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo el Tribunal declararlo fundada mi presente pretensión.

DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN: Que se ORDENE A LA ENTIDAD DEMANDADA, pague el monto por concepto de saldo a favor del contratista CONSORCIO CORPORACIÓN BETETA la suma de S/. 582,680.15 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES) liquidación que ha quedado consentida por imperio de la Ley.

Que, mi representada conforme ordena el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Art. 211 presentó la liquidación de obra, técnica y jurídicamente sustentada, tal y conforme acredito adjunto a la presente con el cargo de recepción por la Entidad demandada, con un saldo a favor del contratista



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

CONSORCIO CORPORACION BETETA por el monto de S/. 582,680.15 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES), sin embargo la Entidad Gobierno Regional de Huánuco, no ha hecho ninguna observación a la liquidación presentada por el recurrente, a pesar de que el primer párrafo del artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ordena lo siguiente:

"Dentro del plazo máximo de 60 días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o de considerarlo pertinente elaborando otra, y notificará al contratista para que este se pronuncie dentro del quince (15) días siguientes."

La Entidad al no haber observado la liquidación presentada por el contratista, conforme al procedimiento de la citada ley y al contrato suscrito, ha dejado consentir la liquidación planteada, es mas en aplicación también de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, la Administración Pública por su inacción debe asumir las consecuencias de su inoperancia y desconocimiento, ya que por su silencio y el incumplimiento de seguir el procedimiento de liquidación de obra, no puede perjudicar al administrado; en consecuencia la falta de pronunciamiento de la Entidad, en la forma que la Ley ha establecido que es dentro del plazo de sesenta (60) días, trae consigo el consentimiento y aprobación de la liquidación de obra, conforme mi representada lo ha practicado, por tanto no existiendo un pronunciamiento por parte de la Entidad de acorde a la Ley se encuentra consentido por mandato expreso de la Ley, debiendo reconocer todos sus efectos legales como es el pago al contratista CONSORCIO CORPORACION BETETA por el monto de S/. 582,680.15 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES), debiendo el Tribunal Arbitral declarar fundada mi pretensión y ordenar el pago correspondiente al Contratista.

DE LA TERCERA PRETENSIÓN: Se declare la nulidad y/o ineficacia en todos sus extremos de la Resolución Ejecutiva Regional N° 163-2016-GRH/GRI, su fecha 02 de mayo de 2016, que RESUELVE: aprobar LA LIQUIDACIÓN técnica financiera N° 204 y 205-2013 por Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO" y que reconoce a la empresa contratista CONSORCIO CORPORACIÓN BETETA el saldo a su favor irrisorio por el monto de S/. 155,381.01.

PRIMERO.- Que el Artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo General dice: Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico.

Bajo esta ordenamiento legal, la Entidad Demandada, Gobierno Regional de Huánuco, contrario a lo que indica la Ley, ha emitido la Resolución Gerencial Regional N° 163-2016-GRH/GRI en la cual resuelve aprobar la liquidación técnica financiera por elaboración de obra del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO por el monto de S/. 155,381.01 monto completamente irrisorio, a favor del contratista, por cuanto no se ha tomado en cuenta la liquidación presentada a la Entidad mediante CARTA N° 07-2015-CONSORCIO CORPORACIÓN BETETA con fecha 03 de marzo de 2016.

SEGUNDO.- Que, la liquidación que aprueba la Entidad, contraviene la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado Art. 211, donde dice

Art. 211 RLCE:

"El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

(...)

La liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes, no se observado por la otra dentro del plazo establecido.

Como verá, la Entidad a priori emitió la Resolución Ejecutiva Regional N° 163-2016-GRH/GRI que aprueba la liquidación de obra, cuando el Reglamento de la Ley dice que debe observar la liquidación presentada por el Contratista en el plazo de 60 días, es más, la Resolución Ejecutiva Regional N° 163-2016-GRH/GRI que cuestiono ni siquiera me fue notificada, por lo tanto es nulo de pleno derecho y no goza de eficacia alguna, para ello debe tenerse en cuenta lo que dicta el Art. 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General:

ART. 10.- CAUSALES DE NULIDAD

Son vicios del Acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

- 1.- La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
- 2.- El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presenten alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el 14°
- 3.- Los Actos expesos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.

Como se aprecia, la resolución que impugno específicamente ha contravenido a la Ley y a su Reglamento de Contrataciones del Estado, es más, ha contravenido a lo dispuesto en el Art. 139 de nuestra Constitución Política, concordante con los Principios de la Ley de Procedimiento Administrativo General, esto es, por no haber seguido el debido procedimiento establecido para la aprobación de la Liquidación final de obra, por lo tanto al Tribunal Arbitral solicito declara fundada mi pedido.

DE LA CUARTA PRETENSIÓN: Disponer que la Entidad asuma el 100% de los gastos del presente proceso arbitral esto es gastos administrativos y honorarios del Tribunal Arbitral.

4.1. Que, la Entidad está en la obligación de pagar al contratista CONSORCIO CORPORACIÓN BETETA el 100% de los gastos del presente proceso arbitral, esto es gastos administrativo y honorarios del Tribunal Arbitral, ya que la controversia ha surgido por responsabilidad del Gobierno Regional de Huánuco, puesto que al haberse emitido la Resolución Gerencial Regional N° 163-2016-GRH/GRI a priori transgrediendo la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado Art. 211 me ha obligado recurrir al arbitraje, hacer valer mi derecho y afrontar el proceso económicamente.

4.2. Por lo que debe ordenarse de que la Entidad demandada asuma el 100% del costo del presente proceso.

DE LA QUINTA PRETENSIÓN: Disponer que la Entidad demandada Gobierno Regional de Huánuco, asuma los costos (honorarios de abogados e Ingenieros asesores) para la defensa en el presente proceso arbitral, que asciende la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100 SOLES) más los intereses legales hasta la fecha de cancelación.

Que, la Entidad está en la obligación de pagar al Contratista CONSORCIO CORPORACION BETETA la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL y 00/100 SOLES) más intereses por concepto de costos, esto es honorarios de abogados e ingenieros asesores para la defensa y hacer valer mi derecho, contra el Gobierno Regional de Huánuco, más aun cuando la Entidad demandada a emitido la Resolución



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

Gerencial Regional N° 163-2016-GRH/GRI y pretende hacer valer a todas luces cuando dicho acto administrativo es nulo de pleno derecho.

Si bien es cierto no es necesario la presencia o firma de abogado para hacer valer mi derecho en esta vía arbitral, tampoco me prohíbe de hacerlo, más aún cuando la Entidad aprueba un monto completamente irrisorio, ilegal e injusto y causándome daños económicos como lo viene haciendo, por lo que debe declararse fundada mi pretensión."

ii) **FUNDAMENTOS DE DERECHO:** Los fundamentos de derecho formulados en la Demanda, se sustenta en:

- Numeral 3. del Artículo 139° de la Constitución Política del Perú.
- Decreto Legislativo N° 1071.
- Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

II.IV. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA PRESENTADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO

Mediante escrito de fecha 12 de Diciembre del 2016, el Gobierno Regional de Huánuco presento el escrito de CONTESTACIÓN DE DEMANDA ARBITRAL, la misma que reúne los requisitos establecidos en el Artículo 442° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria; por lo que, el Tribunal Arbitral emitió la resolución N° 003-2016/TPBV-BSAA-PGS-TA, mediante la cual se tiene POR PRESENTADO el escrito del Procurador Público Regional (e) del Gobierno Regional de Huánuco y por ofrecidos los Medios Probatorios; se tiene asimismo POR FORMULADA la Excepción de Incompetencia del Tribunal Arbitral; se dispone asimismo TENERSE PRESENTE para resolver en su oportunidad, lo que se indica en el Primer y Segundo Otrosí digo, resolviéndose asimismo en el CUARTO numeral tener POR CONTESTADA LA DEMANDA, poniéndose en conocimiento de la parte demandante.

Fundamentos de la Contestación de la Demanda

I. FUNDAMENTOS DE HECHO RESPECTO A LAS PRETENSIONES PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA:

Que, se declare la aprobación por consentimiento, de la liquidación de obra presentada por el Consorcio Corporación Beteta, mediante CARTA N° 07-2015-CONSORCIO CORPORACIÓN BETETA de fecha 03 de Marzo del 2016, por el monto de S/. 582,680.15 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES); se ordene al Gobierno Regional de Huánuco, pague el monto por concepto de saldo a favor del contratista Consorcio Corporación Beteta la suma de S/. 582,680.15 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES), liquidación que ha quedado consentida por imperio de la ley, y, que, el Tribunal Arbitral declare la nulidad y/o ineficacia en todo sus extremos, de la Resolución N° 163-2016-GRH/GRI, su fecha 02 de Mayo del 2016, que resuelve aprobar la Liquidación Técnica Financiera N° 204 y 205, Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO" y que reconoce a la empresa contratista Consorcio Corporación Beteta el saldo irrisorio por el monto de S/. 155,381.01 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO Y 01/100 SOLES), el Gobierno Regional de Huánuco, señala en su escrito de Contestación de Demanda:

"1. La pretensión de declararse consentido la liquidación de obra del contratista es infundada, debido a que NO ES VERDAD tal afirmación."

"2. En efecto, pues si bien es cierto el Contratista ha presentado su liquidación de obra, no menos cierto es que la Entidad dentro del plazo de ley ha procedido a pronunciarse vía acto resolutorio como es la Resolución Ejecutiva Regional N° 163-2016-GRH/GRI de fecha 02 de mayo del 2016 y notificado en ese mismo día mediante CARTA NOTARIAL N° 178-2016-GRH/GRI de fecha 02 de mayo del 2016.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

3. El ahora demandante en todo momento ha tratado de hacer ver que la antedicha resolución ha sido notificado en dirección no autorizada. Tal afirmación es FALSA, pues con Carta N° 66-2015-CCBETETA-HCO el representante de dicho consorcio ha comunicado a la ENTIDAD la designación de nuevo domicilio legal del consorcio en el Jr. Túpac Yupanqui N° 1154-Distrito de Amarilis, Provincia de Huánuco.

4. Por lo tanto NO EXISTE CONSENTIMIENTO alguno a la liquidación de obra presentada por el Contratista toda vez que oportunamente mi representada se ha pronunciado mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 163-2016-GRH/GRI de fecha 02 de mayo del 2016.

5. Siendo así las pretensiones intentadas por el demandante no tienen asidero legal ni fáctico, tan solo responde al afán desmedido de tratar a como dé lugar de hacer configurar un supuesto e inexistente consentimiento de liquidación de obra para así beneficiarse indebidamente por el monto de S/. 582,680.15.”.

ii) FUNDAMENTOS DE HECHO RESPECTO A LAS PRETENSIONES CUARTA Y QUINTA: Se disponga que el Gobierno Regional de Huánuco asuma el 100% de los gastos del presente proceso arbitral, esto es Gastos Administrativos y Honorarios del Tribunal Arbitral y que, el Tribunal Arbitral disponga que la misma demandada, asuma los costos (Honorarios de Abogados e Ingenieros asesores) para la defensa en el presente proceso arbitral, que asciende a la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL y 00/100 SOLES).

El Gobierno Regional de Huánuco, no se pronuncia en su escrito de Contestación de Demanda.

iii) FUNDAMENTOS DE DERECHO: Los fundamentos de derecho formulados en la Contestación de la Demanda, se sustenta en:

Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

IV. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS.

Con fecha 27 de Diciembre del 2016, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de medios probatorios, Audiencia que se declaró nulo mediante Resolución N° 16-2017/TA/CA-HCO de fecha 08 de setiembre de 2017, en merito a la solicitud de reconsideración planteada por la Procuradora Publica Regional de Huánuco.

Habiéndose declarado la nulidad de la Audiencia de fecha 27 de diciembre de 2016, el Tribunal Arbitral, reprograma dicha audiencia mediante Resolución N° 17-2017/TA/BDV-VWCA-HETS, para el día 20 de octubre de 2017, a horas 09:30 a.m. en la sede arbitral, Audiencia que se llevó a cabo con la presente del Tribunal Arbitral y de la parte demandante, no arribando a ningún acuerdo conciliatorio por inasistencia de la parte demandada, y fijándose los siguientes puntos controvertidos:

Primer punto controvertido:

Determinar si corresponde o no declarar la aprobación por consentimiento de la liquidación de obra presentado por CONSORCIO CORPORACION BETETA, mediante CARTA N° 07-2015-CONSORCIO CORPORACION BETETA de fecha 03 de marzo de 2016 por el monto de S/. 582,680.15 soles (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES) de la obra MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

Segundo punto controvertido:

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral, declare la nulidad y/o ineficacia en todo sus extremos, de la Resolución N° 163-2016-GRH/GRI su fecha 02 de mayo de 2016 que RESUELVE APROBAR la liquidación Técnica Financiera N° 204 y 205-2013, por elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE CACHICOTO.

Tercer punto controvertido:

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad demandada GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO el pago por concepto de saldo a favor del contratista CONSORCIO CORPORACION BETETA la suma de S/. 582,680.15 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES).

Cuarto Punto controvertido:

Determinar a quién y en qué proporción corresponde el pago de los gastos arbitrales, costos y costas del presente proceso.

II.VI. LOS MEDIOS PROBATORIOS

Los Medios de prueba fueron admitidos en la Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y la Admisión de Medios Probatorios que serán materia de pronunciamiento del Tribunal Arbitral, según Acta de fecha 20 de octubre del 2017. En consecuencia, se admitieron los siguientes medios de prueba:

Medios Probatorios ofrecidos por el Consorcio Corporación Beteta

Los documentos descritos en el acápite "MEDIOS PROBATORIOS" del escrito de Demanda presentado por el Consorcio Corporación Beteta el 02 de Noviembre del 2016, los mismos que fueron admitidos en el Acta de Audiencia de Conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios en el punto IV. Sobre Admisión de medios probatorios se admite sus medios probatorios contenidos en el anexo:

1A, 1B, 1C, 1G, 1H, 1I

Medios Probatorios ofrecidos por el Gobierno Regional de Huánuco

Los documentos descritos en el acápite "Medios Probatorios" del escrito de Apersonamiento y otros, presentado por el Gobierno Regional de Huánuco, a través de la Procuraduría Regional el 12 de Diciembre del 2016 signados en el punto IV segunda parte numeral 1,2,3,4,5.

II.VII. ALEGATOS E INFORMES ORALES

Concluida la etapa probatoria conforme está establecido en el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral, el Tribunal concede a las partes un plazo de tres (03) días para que presente sus alegatos escritos y citara a una audiencia de informes orales si así lo solicitan.

Por lo que la parte demandante cumplió con presentar sus alegatos, la parte demandada no cumplió con presentar alegatos escritos.

II.VIII. PLAZO PARA LAUDAR

Mediante RESOLUCIÓN N° 19-2017/TA-BDV-VWCA-HITS de fecha 30 de octubre de 2017, el Tribunal Arbitral señala plazo para laudar por 15 días hábiles de notificado dicha resolución, por lo que el presente laudo se emite dentro del plazo concedido.

CONSIDERANDO:

III. CONSIDERACIONES PRELIMINARES



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS**

El Tribunal Arbitral se constituyó de conformidad con el Convenio Arbitral celebrado entre las partes, con el Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium", con el Decreto Legislativo N° 1071, con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, instrumentos legales a los que las partes se sometieron de manera condicional.

El Consorcio ha presentado su demanda dentro del plazo dispuesto y ejerció plenamente su derecho de defensa.

El Gobierno Regional de Huánuco, fue debidamente emplazado con la demanda, la contestó, ejerciendo plenamente su derecho de defensa.

Las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar las pruebas ofrecidas, habiendo sido el Tribunal Arbitral permisivo al otorgar en sucesivas oportunidades nuevos plazos para presentar pruebas adicionales, postergar audiencias e incluso declarar nulidad actos procesales a solicitud de la parte demandada y postergar la cancelación de los anticipos señalados.

A las partes se les ha otorgado plazo a fin de presentar alegatos escritos e, inclusive de poder informar oralmente.

El Tribunal Arbitral ha procedido a Laudar dentro de los plazos dispuestos en el presente proceso arbitral.

El presente laudo se expide de conformidad con lo dispuesto en el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral. Asimismo, el Tribunal Arbitral advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.

En lo correspondiente a la valoración de los Medios Probatorios aportados por las partes, el Tribunal Arbitral deja expresa constancia de que en el presente proceso arbitral se ha actuado de acuerdo con lo dispuesto en el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral y el Reglamento del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium", se establecen las facultades probatorias de los Árbitros.

IV. DE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA

PRIMERO.- Ante la Excepción de Incompetencia deducida por el Procurador Público Regional (e) del Gobierno Regional de Huánuco en el Segundo Otrosí Digo de su escrito de Contestación de Demanda, el Tribunal Arbitral determinó a través de la Resolución N° 18-2017/TA/BDV-VWCA-HITS, su fecha 06 de Enero del 2017 que, la excepción se resolverá al momento de expedir el Laudo Arbitral.

IV.1. De los Antecedentes

SEGUNDO.- Se describen los siguientes antecedentes:

IV.1.1. CONTRATO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO" N° 1119-2013-GRH/PR, de fecha 03 de Diciembre del 2013, suscrito por el Gobierno Regional de Huánuco, y el Consorcio Corporación Beteta, con el objeto de elaborarse el Expediente Técnico y Ejecución de la Obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Cachicoto", conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos, cuya CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, establece:
"Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

Conciliación y/o Arbitraje Institucional, de conformidad con lo establecido en la normatividad de Contrataciones del Estado, Ley de Conciliación.

Luego de sometida la controversia a Conciliación sin arribar a acuerdo alguno, o en caso de optar directamente por el Arbitraje Institucional, éste será resuelto por un Tribunal Arbitral Compuesto por tres Árbitros, los que serán designados de acuerdo al siguiente procedimiento:

- a) Un miembro por el GOBIERNO REGIONAL,
- b) Un miembro por el CONTRATISTA,
- c) Un miembro por el Centro de Arbitraje.

El Laudo Arbitral emitido será inapelable, vinculante para las partes, y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. El Arbitraje y Conciliación se realizarán dentro de la Provincia de Huánuco”.

IV.1.2. CARTA N° 12-2016/CONSORCIOCORPORACIONBETETA, de fecha 18 de Junio del 2016, suscrita por el señor Frank Osler Beteta Oliva, en su calidad de Representante Legal del Consorcio Corporación Beteta solicita al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Torres y Tapia de Huánuco el inicio de Arbitraje.

IV.1.3. CARTA N° 026-2016-GRH/PPR, de fecha 05 de Agosto del 2016, a través de la cual, el Procurador Público (e) del Gobierno Regional de Huánuco, presenta Objeción, Oposición y Petición de Archivamiento de Arbitraje.

IV.1.4. RESOLUCIÓN N° 25-2016/D(E)CATYT-HCO, de fecha 08 de Agosto del 2016, por el que se resuelve RECHAZAR DE PLANO LA OPOSICIÓN formulada por el Procurador Público Regional (e) del Gobierno Regional de Huánuco, a través de la CARTA N° 026-2016-GRH/PPR y demás que resuelve.

IV.1.5. RESOLUCIÓN N° 31-2016/D(E)CATYT-HCO, de fecha 06 de Septiembre del 2016, en la que se resuelve tener por designado al Presidente del Tribunal Arbitral.

IV.1.6. CARTA N° 30-2016-GRH/PPR, de fecha 17 de Octubre del 2016, suscrita por el Procurador Público Regional (e) del Gobierno Regional de Huánuco, mediante la cual formula Oposición a Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral.

IV.1.7. ACTA DE INSTALACIÓN DE TRIBUNAL ARBITRAL, de fecha 20 de Octubre del 2016.

IV.1.8. RESOLUCIÓN N° 01-2016/TA/CACI-HCO, de fecha 26 de Octubre del 2016, en la que se resuelve DESESTIMAR la solicitud de dejar sin efecto la instalación del Tribunal Arbitral y, demás que resuelve.

IV.1.9. Escrito de Demanda Arbitral, de fecha 02 de Noviembre del 2016.

IV.1.10. RESOLUCIÓN N° 02-2016/TA/CACI-HCO, de fecha 10 de Noviembre del 2016, por la que el Tribunal Arbitral ADMITE a trámite la demanda interpuesta.

IV.1.11. Escrito de Contestación de Demanda, de fecha 09 de Diciembre del 2016.

IV.2. De la Excepción de Incompetencia deducida por el Gobierno Regional de Huánuco

TERCERO.- La Entidad demandada sustenta la Excepción de Incompetencia, señalando:

“...al amparo del Artículo 41° del Decreto Legislativo N° 1071 (Aplicable supletoriamente) formulo excepción de incompetencia del tribunal arbitral, por lo que solicito estimándose positivamente el antedicho recurso se disponga el archivamiento del irregular arbitraje.

La excepción propuesta tiene asidero en el hecho de que el presente arbitraje ha sido tramitado en evidente violación del convenio arbitral contenido en la cláusula trigésima primera del Contrato N° 119-2013-GRH/PR de fecha 03 de diciembre del 2013, en donde en ningún extremo las partes hemos pactado un arbitraje institucional; es decir, las partes NO HEMOS ACORDADO llevar el arbitraje al Centro de



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

Arbitraje Torres y Tapia (Hoy llamado "imperium"). Por lo tanto el hecho de haberse tramitado el arbitraje a pesar de nuestra oposición no hace sino desnaturalizar todo el arbitraje, en clara violación de la buena fe y correcto proceder.

En tal sentido, la designación del Tribunal Arbitral es irregular y unilateral al haberse realizado en clara violación del convenio arbitral plasmado contractualmente, por lo que NO TIENE COMPETENCIA para pronunciarse sobre el fondo de la controversia: en tal sentido debe ampararse la presente excepción y disponerse el archivamiento del presente arbitraje.

Sin perjuicio de lo señalado nos reservamos el derecho de hacer valer nuestro cuestionamiento al arbitraje vía anulación de laudo por las causales previstas en el literal a, b, c, d, e, del inciso 1 del Art. 63 del Dec. Leg. Nº 1071."

CUARTO.- La parte demandante, al absolver el traslado de la Excepción, señala:

"Lo esgrimido por el Procurador encargado, es completamente falso, véase la cláusula arbitral, contenido en el contrato de ejecución de obra, cláusula de solución de controversia TRIGESIMA PRIMERA: donde dice que el arbitraje será institucional y dentro de la provincia de Huánuco, por lo tanto, el arbitraje que se viene ventilando en el Centro de Arbitraje Corporación Imperium con un Tribunal Arbitral integrado por 03 árbitros es completamente legal.

Por otro lado el artículo 40 de la Ley de Arbitraje señala que el Tribunal Arbitral es competente para conocer sobre fondo de la controversia y para decidir sobre cualquier cuestión conexa y accesoria a ella que se promueva durante las actuaciones arbitrales, si como para dictar las reglas complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas.

En tal sentido, la excepción planteada por el Procurador encargado del Gobierno Regional de Huánuco, debe declararse improcedente y/o infundada según sea el caso."

IV.3. Del análisis de los Hechos

QUINTO.- Como es de verse de los instrumentos que forman parte de LOS ANTECEDENTES, el Proceso Arbitral materia del presente Laudo, se desarrolló conforme se encuentra establecido en el Convenio Arbitral, el mismo que se encuentra plasmado en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS del Contrato para la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Cachicoto" Nº 1119-2013-GRH/PR, de fecha 03 de Diciembre del 2013, suscrito por el Gobierno Regional de Huánuco, y el Consorcio Corporación Beteta, por lo que resulta inconsistente los argumentos con que trata de fundamentar la excepción, lo que descarta de una adecuada posición de defensa por parte de la Procuraduría Pública Regional a favor de los intereses del Estado.

Pese a estar clara y debidamente establecido en el convenio arbitral, el débil y vano sustento de la excepción planteada, se circunscribe en el hecho de que las partes, en ningún extremo del referido convenio han pactado o acordado un arbitraje institucional ni llevar este al Centro de Arbitraje Torres y Tapia y que el hecho de haberse tramitado el arbitraje a pesar su oposición, se desnaturizó el arbitraje, atentándose contra la buena fe y correcto proceder.

Argumenta asimismo la demandada que la designación del Tribunal Arbitral es irregular y unilateral al haberse realizado en clara violación del convenio arbitral.

La demandada, al tratar de fundamentar la excepción, no precisa en que consiste y de qué manera se desnaturizó el arbitraje, de qué manera se atentó contra la buena fe y correcto proceder; porqué es irregular la designación del Tribunal Arbitral y de qué manera se violó el convenio arbitral.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

La demandada no argumenta debidamente la excepción de incompetencia, los mismos que a la vez se encuentran lejos de ser los fundamentos de los clásicos y comunes supuestos que permitan se discuta la competencia del Tribunal Arbitral, como es el caso de invalidez de la cláusula arbitral, adicionales de obra y enriquecimiento sin causa, por lo que debe declararse infundada la Excepción planteada.

IV.4. Del Análisis del Derecho

SEXTO.- Es de precisarse que el Principio Kompetenz-Kompetens, regulado en el numeral 1. del Artículo 41° del Decreto Legislativo 1071, establece la facultad que tiene el propio tribunal para decidir acerca de su propia competencia¹, lo que significa que si la parte demandada plantea la incompetencia del tribunal arbitral, este cuestionamiento deberá ser resuelto por los propios Árbitros cuya competencia se deriva de tal convenio arbitral.²

V. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA

SÉPTIMO.- De acuerdo con lo establecido en la Audiencia de Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, de fecha 20 de octubre del 2017, corresponde al Tribunal pronunciarse, respecto de cada uno de los puntos controvertidos, teniendo en cuenta el mérito de la prueba aportada al arbitraje para determinar, en base a la determinación conjunta de ellas, así como a los fundamentos expuestos por cada parte, las consecuencias jurídicas que, de acuerdo a derecho, se derivan para las partes en función de lo que haya sido probado o no en el marco del arbitraje.

Debe destacarse que la carga de la prueba corresponde a quien alega un determinado hecho para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto de tales hechos. Asimismo, debe tenerse en cuenta, en relación de la pruebas aportadas al arbitraje que en aplicación del Principio de "Comunidad o Adquisición de la Prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte que los ofreció.

Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que: "...la actividad probatoria no pertenece a quien lo realiza, sino, por el contrario, se considera propio del proceso, por lo que debe tenerse en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independientemente de que beneficie o perjudique los intereses de la parte que suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La prueba pertenece al proceso y no a la parte que propuso o proporcionó"³, siendo así, el Tribunal estima pertinente analizar la secuencia cronológica de los hechos, a través de los siguientes instrumentos:

¹ Al respecto, nos remitimos a lo señalado por el Tribunal Constitucional en las diversas sentencias que han recaído sobre temas arbitrales y, en especial, las que resolvieron los expedientes N° 05-67-2006 (acción de amparo) y N° 61-67-2005 (Habeas Corpus).

² Al respecto, Rubio, Roger afirma: "El principio de Competence-Competence consiste en la posibilidad que tienen los árbitros de pronunciarse sobre su propia competencia frente a excepciones de las partes referidas a la existencia, validez o alcances del convenio arbitral. Esto se conoce como el efecto positivo del principio. El efecto negativo del principio, a su vez, permite que los tribunales judiciales limiten su revisión a una determinación prima facie de la existencia y validez del convenio arbitral para que los árbitros sean los primeros en examinar su competencia y luego los tribunales judiciales ejerzan un control con la anulación o ejecución del laudo." Rubio, Roger, Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje, Instituto Peruano de Arbitraje Comercial y Arbitraje de Inversiones - IPA, Lima, 2011, p.471.

³ TARAMONA H. José Rubén. Medios Probatorios en el Proceso Civil". Edic.: Rodhas 1994, pag. 35.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

= CONTRATO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO" N° 1119-
2013-GRH/PR, de fecha 03 de Diciembre del 2013.

El Gobierno Regional de Huánuco, en adelante **LA ENTIDAD** y el Consorcio Corporación Beteta, en adelante **EL CONSORCIO**, lo suscriben con el objeto elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra "Mejoramiento de la Capacidad resolutiva del Centro de Salud Cachicoto", conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

= CARTA N° 066-2015-CCBETETA-HCO, de fecha 21 de Julio del 2015.

EL CONSORCIO, designa nuevo Domicilio Legal, señalando el Jr. Túpac Yupanqui N° 115-Distrito Amarilis, Provincia y Región Huánuco (altura de la Plaza Mayor de Amarilis, Referencia Hotel B&O Suites), "...lugar a donde solicito se me notifique todas la resoluciones que emita de su despacho."

= CARTA N° 07-2015-CONSORCIO.CORPORACIÓN.BETETA, de fecha 03 de Marzo del 2016.

EL CONSORCIO, presenta la LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "Mejoramiento de la Capacidad resolutiva del Centro de Salud Cachicoto", el mismo que consta de 06 Archivadores con sus respectivos folios, en orden secuencial según formato de la Entidad

= RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 163-2016-GRH/GRI, de fecha 02 de Mayo del 2016,

La Gerencia Regional de Infraestructura, representado por el Ing. Raúl John Álvarez Paredes, RESUELVE en su ARTÍCULO PRIMERO, APROBAR la Liquidación Técnica Financiera N° 204 y 205-2013, por Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO", cuyo costo a la fecha de Liquidación del Contrato asciende a la suma de S/. 9'566,378.00 (Nueve millones quinientos sesenta y seis mil, trescientos setenta y ocho y 00/100 Soles) ejecutado por el Consultor: Consorcio Corporación Beteta, a través del Contrato N° 1119-2013-GRH/PR.

En su ARTÍCULO SEGUNDO, se resuelve RECONOCER a **EL CONSORCIO** el saldo a su favor resultante de la Liquidación Final de Cuentas del Contrato N° 1119-2013-GRH/PR, monto que asciende a la suma de S/. 28,814.61 (Ciento veinte y ocho mil, ochocientos catorce y 61/100 Soles) resultante del saldo a cargo por la elaboración del Expediente Técnico (S/. 26,566.40) y el saldo a su favor por la ejecución de la obra (S/. 155,381.01).

= CARTA NOTARIAL N° 178-2016-GRH/GRI, de fecha 02 de Mayo de 2016.

LA ENTIDAD notifica al Consorcio Corporación Beteta, la **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 163-2016-GRH/GRI**, de fecha 02 de Mayo del 2016, que se describe en el punto precedente. Se consigna al Jr. Túpac Yupanqui N° 155-5° Piso-Plaza Mayor de Amarilis, como Domicilio del Representante Legal.

= CARTA N° 009-2016-CCB-HCO, de fecha 04 de Mayo del 2016.

EL CONSORCIO solicita CONSENTIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, PRESENTADA CON FECHA 03 DE MARZO DEL AÑO 2016.

V.1. De los Hechos

OCTAVO.- LA ENTIDAD y EL CONSORCIO, suscriben el CONTRATO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO" N° 1119-2013-GRH/PR, de fecha 03 de Diciembre del 2013, con el objeto de que **EL CONSORCIO**, elabore el Expediente Técnico y Ejecución de la Obra que se indica, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

NOVENO.- EL CONSORCIO, designa nuevo Domicilio Legal, señalando como tal al Jr. Túpac Yupanqui N° 115-Distrito Amarilis, Provincia y Región Huánuco (altura de la Plaza Mayor de Amarilis, Referencia Hotel B&O Suites), a través de la CARTA N° 066-2015-CCBETETA-HCO, de fecha 21 de Julio del 2015, solicitando a la vez se le notifique todas la resoluciones que emita **LA ENTIDAD**.

DÉCIMO.- EL CONSORCIO presenta la Liquidación de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO" a **LA ENTIDAD**, a través de la CARTA N° 07-2015-CONSORCIO.CORPORACIÓN.BETETA, de fecha 03 de Marzo del 2016 -conforme indica-, en cumplimiento de lo que establece la primera parte del primer párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: *"El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. ..."*

DÉCIMO PRIMERO.- LA ENTIDAD, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, emite la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 163-2016-GRH/GRI, de fecha 02 de Mayo del 2016, la misma que, en su artículo primero resuelve aprobar la Liquidación Técnica Financiera N° 204 y 205-2013, por Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Cachicoto", cuyo costo a la fecha de Liquidación del Contrato asciende a la suma de S/. 9'566,378.00 (Nueve millones quinientos sesenta y seis mil, trescientos setenta y ocho y 00/100 Soles) ejecutado por EL CONSORCIO, a través del Contrato N° 1119-2013-GRH/PR.

En su ARTÍCULO SEGUNDO, resuelve RECONOCER a EL CONSORCIO el saldo a su favor resultante de la Liquidación Final de Cuentas del Contrato N° 1119-2013-GRH/PR, monto que asciende a la suma de S/. 128,814.61 (Ciento veinte y ocho mil, ochocientos catorce y 61/100 Soles) resultante del saldo a cargo por la elaboración del Expediente Técnico (S/. 26,566.40) y el saldo a su favor por la ejecución de la obra (S/. 155,381.01).

Como es de verse en el VISTO de la resolución, ésta se fundamenta en el Memorando N° 936-2016-GRH/GRI, de fecha 02 de Mayo del 2016 de la Gerencia Regional de Infraestructura, en el Informe N° 288-2016-GRH-GRI/SGL, de la misma fecha y en el Informe N° 038-2016-GRH-GRI-SGL/EMN, de fecha 29 de Abril del 2016 de la Sub Gerencia de Liquidaciones de Obras. Es la Sub Gerencia de Liquidaciones de Obras, a través del Informe N° 288-2016-GRH-GRI/SGL, de fecha 02 de Mayo del 2016, la que solicita la aprobación de la Liquidación Técnica Financiera N° 204-2013, correspondiente a la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO y la Liquidación Técnica Financiera N° 205-2013 que corresponde a la EJECUCIÓN DE LA OBRA "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Cachicoto".

DÉCIMO SEGUNDO.- EL CONSORCIO, a través de la CARTA N° 009-2016-CCB-HCO, de fecha 04 de Mayo del 2016, solicita el CONSENTIMIENTO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, presentada con fecha 03 de Marzo del año 2016, la misma que lo sustenta en lo que establece el tercer párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: *"La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido."*



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS**

Como es de verse de los medios probatorios admitidos en el presente proceso arbitral, la Liquidación de Obra presentada por **EL CONSORCIO** a través de la CARTA N° 07-2015-CONSORCIO.CORPORACION.BETETA, de fecha 03 de Marzo del 2016, no fue materia de Pronunciamiento por parte de **LA ENTIDAD** que a esta le haya permitido observar la liquidación o de elaborar otra, como lo establece la segunda parte del primer párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DÉCIMO TERCERO.- EL CONSORCIO, en su escrito de Demanda, en el marco de su PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL, señala que, en cumplimiento de sus obligaciones, con fecha 03 de Marzo de 2016, mediante CARTA N° 07-2015-CONSORCIO.BETETA, presentó la Liquidación de Obra, conforme a lo establecido en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, describiendo el primer y tercer párrafo de la indicada norma: *"El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.*

(...)

La liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes, no sea observado por la otra dentro del plazo establecido."

EL CONSORCIO, señala asimismo en su escrito de Demanda que, ante el silencio de **LA ENTIDAD** sobre la liquidación de obra presentada por él, con fecha 04 de Mayo de 2016, mediante Carta N° 009-2016-CCB-HCO, comunicó a **LA ENTIDAD**, que la liquidación presentada ha quedado consentida, debiendo esta, emitir la resolución correspondiente, conforme al cuarto párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado donde se establece: *"La liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes, no se observada por la otra dentro del plazo establecido."*

Señala la parte accionante que, habiendo esta presentado la liquidación de obra conforme ordena el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y no habiendo pronunciamiento alguno por parte de **LA ENTIDAD**, la liquidación de obra presentada mediante CARTA N° 07-2015-CONSORCIO.CORPORACION.BETETA, habría quedado consentida el 02 de Mayo de 2016, por así disponerlo el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DECIMO CUARTO.- EL CONSORCIO fundamenta su SEGUNDA PRETENSION, señalando en su escrito de demanda que, la liquidación presentada ha quedado consentida por imperio de la ley y que la misma se encuentra técnica y jurídicamente sustentada, enmarcada en lo que establece el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme acredita con el cargo de recepción por la Entidad demandada, con un saldo a su favor hasta por el monto de S/. 582,680.15 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES), no habiendo **LA ENTIDAD** realizado observación alguna a tal liquidación, pese a que el primer párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispone: *"Dentro del plazo máximo de 60 días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro del quince (15) días siguientes."*

Sostiene asimismo en su escrito de demanda que, **LA ENTIDAD**, al no haber observado la liquidación presentada por **EL CONSORCIO**, conforme al procedimiento de la citada ley y al contrato suscrito, ha dejado



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS**

consentir la liquidación planteada, es más, en aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, la Administración por su inacción debe asumir las consecuencias de su inoperancia y desconocimiento, ya que por su silencio y el incumplimiento de seguir el procedimiento de liquidación de obra, no puede perjudicar al administrado; en consecuencia, la falta de pronunciamiento de **LA ENTIDAD**, en la forma que la Ley establece (dentro del plazo de sesenta (60) días), trae consigo el consentimiento y aprobación de la liquidación de obra; por tanto **-señala EL CONSORCIO-**, no existiendo un pronunciamiento por parte de **LA ENTIDAD**, se encuentra consentido por mandato expreso de la ley, debiendo reconocer todos sus efectos legales como es el pago a **EL CONSORCIO** hasta por el monto de S/. 582,680.15 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES).

DÉCIMO QUINTO.- En cuanto a su TERCERA PRETENSIÓN, la demandante sostiene que el Artículo 8° de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece: **"Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico."**

EL CONSORCIO señala que **LA ENTIDAD**, contrario a lo que indica la ley, ha emitido la Resolución Gerencial Regional N° 163-2016-GRH/GRI, por la que resuelve aprobar la Liquidación Técnica Financiera por ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO" por el irrisorio monto de S/. 155,381.01 (Ciento cincuenta y cinco mil, trescientos ochenta y uno 01/100 Soles) a favor de **EL CONSORCIO**, no habiendo sido tomado en cuenta la liquidación presentada a **LA ENTIDAD** mediante CARTA N° 07-2015-CONSORCIO. CORPORACIÓN.BETETA, con fecha 03 de Marzo de 2016.

Señala asimismo, que, la liquidación que aprueba **LA ENTIDAD**, contraviene la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 211° de su Reglamento, acotada y descrita en el numeral SÉPTIMO del presente.

Conforme se describe en el escrito de demanda, **LA ENTIDAD**, habría emitido a priori la Resolución Ejecutiva Regional N° 163-2016-GRH/GRI que aprueba la liquidación de obra, cuando el Reglamento de la Ley dice que debe observar la liquidación presentada por el Contratista en el plazo de 60 días, es más, la Resolución Ejecutiva Regional N° 163-2016-GRH/GRI que cuestiona no le fue notificada, por lo que, es nulo de pleno derecho y no gozaría de eficacia alguna, debiendo tenerse en cuenta lo que establece el Artículo 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo General: **"Artículo 10.- Causales de nulidad. Son vicios del Acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presenten alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 3. Los Actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma."**

Finalmente señala, que, la resolución que impugna, habría contravenido la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, es más, habría contravenido lo dispuesto en el Artículo 139° de la Constitución Política del Perú, concordante con los Principios de la Ley de Procedimiento Administrativo General, por no haber seguido el debido procedimiento establecido para la aprobación de la Liquidación final de obra.

DÉCIMO SEXTO.- EL CONSORCIO, respecto de LA CUARTA y QUINTA PRETENSIÓN, señala en su escrito de Demanda, que, **LA ENTIDAD** está en la obligación de pagar a **EL CONSORCIO** el 100% de los gastos del presente proceso arbitral, esto es, gastos administrativos y honorarios del Tribunal Arbitral, ya que la controversia ha surgido por responsabilidad de **LA ENTIDAD**, puesto que al haberse emitido A PRIORI la



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

Resolución Gerencial Regional N° 163-2016-GRH/GRI, habría transgredido la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 211° de su Reglamento. La accionante solicita se disponga que **LA ENTIDAD** asuma el 100% del costo del presente proceso.

Afirma asimismo que, **LA ENTIDAD** está en la obligación de pagar a **EL CONSORCIO** la suma de S/. 8,000.00 (Ocho mil, y 00/100 Soles), más intereses por concepto de costos, esto es honorarios de Abogados e Ingenieros asesores para su defensa y hacer valer su derecho, contra **LA ENTIDAD**, más aún cuando ésta haya emitido la Resolución Gerencial Regional N° 163-2016-GRH/GRI pretendiendo hacer valer lo ahí resuelto.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Por su parte, **LA ENTIDAD**, al absolver la demanda, respecto de las PRETENSIONES PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA de la demandante, señala que la pretensión de declararse consentida la liquidación de obra de **EL CONSORCIO** es infundada, debido a que no es verdad tal afirmación, pues, si bien es cierto el Contratista ha presentado su liquidación de obra, no menos cierto es que **LA ENTIDAD** dentro del plazo de ley se pronunció vía acto resolutorio como es la Resolución Ejecutiva Regional N° 163-2016-GRH/GRI de fecha 02 de Mayo del 2016, la misma que fuera notificado en la misma fecha mediante CARTA NOTARIAL N° 178-2016-GRH/GRI.

Señala **LA ENTIDAD** en su escrito de contestación de demanda que, **EL CONSORCIO**, en todo momento ha tratado de hacer ver que la antedicha resolución ha sido notificada en dirección no autorizada. Tal afirmación sería FALSA, ya que con Carta N° 66-2015-CCBETETA-HCO el representante de **EL CONSORCIO** habría comunicado a **LA ENTIDAD** la designación de nuevo domicilio legal del consorcio en el Jr. Túpac Yupanqui N° 115, Distrito Amarilis, Provincia y Región Huánuco.

LA ENTIDAD afirma que NO EXISTE CONSENTIMIENTO alguno a la liquidación de obra presentada por el Contratista toda vez que oportunamente su representada se ha pronunciado mediante la Resolución Gerencial Regional N° 163-2016-GRH/GRI, de fecha 02 de Mayo del 2016.

Señala finalmente que, las pretensiones intentadas por **EL CONSORCIO** no tienen asidero legal ni fáctico, tan solo responde al afán desmedido de configurar un supuesto e inexistente consentimiento de Liquidación de Obra para así beneficiarse indebidamente por el monto de S/. 582,680.15.

RESPECTO A LAS PRETENSIONES CUARTA Y QUINTA, **LA ENTIDAD** no se pronuncia en su escrito de Contestación de Demanda.

V.2. Del Derecho

DÉCIMO OCTAVO.- A la Liquidación de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO", elaborada por **EL CONSORCIO** y a la vez por **LA ENTIDAD**, en el caso sub examine materia de controversia, de los Puntos Controvertidos fijados en Audiencia de fecha 27 de Diciembre del 2016, se advierte marcados temas materia de análisis, como son: i) La presentación de la Liquidación de Obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO" por parte de **EL CONSORCIO** a **LA ENTIDAD**, a través de la CARTA N° 07-2015-CONSORCIO.CORPORACIÓN.BETETA, de fecha 03 de Marzo del 2016; ii) La emisión por parte de **LA ENTIDAD** de la Resolución Gerencial Regional N° 163-2016-GRH/GRI, de fecha 02 de Mayo del 2016 por la que se resuelve aprobar la Liquidación Técnica Financiera por ejecución de la referida obra; iii) La notificación de la indicada resolución a **EL CONSORCIO** a través de la CARTA NOTARIAL N° 178-2016-GRH/GRI, al Jr. Túpac Yupanqui N° 155-5° piso-Plaza Mayor de Amarilis, y, iv) La solicitud de consentimiento de la Liquidación del Contrato de obra, presentada con fecha 03 de Marzo del año 2016 por **EL CONSORCIO**.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

Lo señalado en los precedentes incisos, serán materia de análisis legal, a fin de determinar si el contenido del escrito de Demanda y la posición de la demandada, traducido en los Medios Probatorios, se encuentran arregladas a ley, lo que permitirá al Tribunal Arbitral emitir el Laudo conforme a las normas de contrataciones y demás de aplicación supletoria conforme al Derecho.

Por la naturaleza de los puntos en cuestión, la controversia se enmarcará a lo normado en los párrafos que correspondan del Artículo 211°, CAPÍTULO VII OBRAS del TÍTULO III EJECUCIÓN CONTRACTUAL del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, enfatizando específicamente en lo establecido en el primero, tercero y cuarto párrafo del referido artículo:

"Artículo 211.- Liquidación del Contrato de Obra

El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.

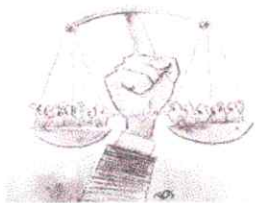
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver."

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR LA APROBACIÓN POR CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PRESENTADO POR CONSORCIO CORPORACION BETETA, MEDIANTE CARTA N° 07-2015-CONSORCIO CORPORACION BETETA DE FECHA 03 DE MARZO DE 2016 POR EL MONTO DE S/. 582,680.15 SOLES (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES) DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

La presentación de la Liquidación de Obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO" por parte de EL CONSORCIO, con fecha 03 de Marzo del 2016, a través de la CARTA N° 07-2015-CONSORCIO.CORPORACIÓN.BETETA, se efectuó en el marco de lo que establece la primera parte del primer párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: *"El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. ..."*, de lo que se deriva: i) Dentro del plazo establecido en la segunda parte del primer párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Liquidación presentada por EL CONSORCIO, no fue materia de pronunciamiento, observando la misma o se haya elaborado otra liquidación, de manera que, luego de notificado, EL CONSORCIO haya logrado tener la oportunidad de pronunciarse dentro de los quince (15) días siguientes; ergo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que la entidad debe pronunciarse observando la liquidación que en el caso sub análisis no se produjo; establece asimismo la referida norma que, de considerarlo pertinente, la entidad elaborará otra liquidación. Si bien LA ENTIDAD elaboró otra Liquidación de Obra -lo que sería su segunda opción según la norma-, y que a la vez, lo aprueba con acto resolutivo, es evidente que tal liquidación difiere de la liquidación presentada por EL CONSORCIO, habiendo sido natural su accionar, por lo imperativo de la norma, el de pronunciarse observando la Liquidación de Obra presentada por EL CONSORCIO, deviniendo en error de percepción y aplicación de la norma por parte de LA ENTIDAD el hecho de haber "elaborado otra liquidación", aprobarla con acto resolutivo y notificarle a EL CONSORCIO por conducto notarial en el último día del plazo establecido (día 60).

Cuando la norma establece *"... o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes."*, ello implica que la entidad elabora su liquidación y debe notificarle al contratista -sin previa aprobación con acto resolutivo-, para que este se pronuncie dentro de los quince días, hecho que no se produjo; ii) En el día calendario número 60, LA ENTIDAD, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, emite la Resolución Gerencial Regional N° 163-2016-GRH/GRI, de fecha 02 de Mayo del 2016, por la que se resuelve aprobar su Liquidación Técnica Financiera de la obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Cachicoto"; iii) En la misma fecha, LA ENTIDAD, a través de la CARTA NOTARIAL N° 178-2016-GRH/GRI, notifica a EL CONSORCIO la resolución que se indica en el precedente inciso, dirección que no es la señalada por EL CONSORCIO a través de la CARTA N° 066-2015-CCBETETA-HCO, de fecha 21 de Julio del 2015, precisándose que la falta de notificación o una notificación deficiente, hace que este acto procedimental no cumpla los objetivos legales que busca y debe originar la nulidad de todo lo actuado posteriormente, pues, en la medida que la eficacia del acto administrativo depende del momento de su notificación, la ley regula los requisitos y formalidades que deben cumplir las entidades de la Administración Pública para considerar que un acto ha sido correctamente notificado. De esta manera, la Ley establece que la obligación de notificar el acto administrativo deberá ser cumplida de oficio por la entidad que lo dictó, siendo ésta la responsable por los efectos que genere la omisión de notificar el acto o su notificación en forma indebida.

La notificación vía conducto notarial de la CARTA NOTARIAL N° 178-2016-GRH/GRI, contiene características y exigencias de naturaleza personal, por cuanto busca se realice directamente al administrado interesado en el domicilio que conste en el expediente. Como regla general, la notificación personal se debe realizar al administrado al que está dirigido el acto o a su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá realizarse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS**

Como es de verse de los Medios Probatorios, la notificación de la indicada resolución a través de carta notarial, materia del presente análisis, devendría en una notificación defectuosa, lo que invalidaría la misma, lo que a la vez determina que el acto procedimental no surta efectos legales, por cuanto se acredita que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos exigidos por la Ley, específicamente respecto del Domicilio Legal de **EL CONSORCIO**, de modo que oportunamente **LA ENTIDAD** debió rehacer, subsanando las omisiones en que se hubiesen incurrido, caso contrario la notificación defectuosa, como ocurre en el presente caso, surtiría efectos legales contrarios a **LA ENTIDAD** al no existir prueba en contrario.

El tercer párrafo del **Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, establece: "**La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. ...**", sentencia que alude directamente a la aprobación ficta que necesariamente tiene que considerarse en todo procedimiento administrativo, en resguardo de la seguridad jurídica y del debido proceso.

Lo que se describe en los incisos i) al v) del precedente numeral, no puede considerarse que tales hechos se hayan realizado con la intención de circunscribirse en otro marco legal que no sea lo establecido en la segunda parte del primer párrafo del **Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**; sin embargo, **LA ENTIDAD** i) Omitió pronunciarse observando la Liquidación presentada por **EL CONSORCIO**, habiéndosele notificado para que se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes, y, ii) De haberlo considerado pertinente, pudo elaborar otra liquidación y notificar la misma a **EL CONSORCIO** para que este se pronunciare en el plazo legal establecido.

Doctrinariamente, es importante indicar que el único supuesto para que la liquidación quede consentida es cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido, señalándose que, el hecho que una liquidación quede consentida genera efectos jurídicos y económicos. Los primeros, implican que la liquidación quede firme; es decir, se presume⁴ que su no observación dentro del plazo establecido implica su validez y aceptación. Los segundos, consecuencia directa de los primeros, implican que, al determinarse el costo total del contrato y el saldo económico a favor de alguna de las partes, se origine el derecho al pago del saldo a favor del contratista o de la Entidad, según corresponda.

En esa medida, el consentimiento de la liquidación del contrato implica que se presuma su validez y aceptación por la parte que no la observó dentro del plazo establecido.

En consecuencia, el único supuesto de consentimiento de una liquidación contemplado en la normativa de contrataciones del Estado se produce cuando no es observada por la parte que no la elaboró en los plazos establecidos.

En esa medida, los efectos jurídicos del consentimiento de la liquidación de obra implican que esta quede firme; es decir, no pueda ser cuestionada por las partes posteriormente, en tanto se presume que su no observación dentro del plazo establecido presupone su aceptación; asimismo, se genera el derecho al pago del saldo económico a favor de alguna de las partes, de corresponder.⁵

⁴ Según el Diccionario de Lengua Española (DRAE), Vigésimo Tercera Edición, "presunción", en su segunda acepción, significa "Hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad que sea probado." <http://dle.rae.es?id=UTZEVjW>

⁵ **OPINIÓN Nº 104-2013/DTN**. Entidad: Gobierno Regional de Cajamarca. Asunto: Liquidación del contrato de obra. Referencia: Comunicación recibida el 21.AGO.2013.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL, DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA EN TODO SUS EXTREMOS, DE LA RESOLUCIÓN N° 163-2016-GRH/GRI SU FECHA 02 DE MAYO DE 2016 QUE RESUELVE APROBAR LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA N° 204 Y 205-2013, POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE CACHICOTO.

La Liquidación de Obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO", por su naturaleza, tiempo y espacio, no correspondía su aprobación con acto administrativo resolutorio, correspondiendo ser notificado a EL CONSORCIO, la emisión del pronunciamiento por parte de éste y, demás que sigue hasta su aprobación, por así establecerlo el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, además que, desnaturaliza el acto propiamente administrativo, que el Derecho especializado lo define y norma como las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta⁶.

La RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 163-2016-GRH/GRI, que APRUEBA la Liquidación de la Obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Cachicoto", no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 3° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, por cuanto carece de: i) **Objeto o contenido**, ya que los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación; ii) **Motivación**, por cuanto el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, y, iii) **Procedimiento regular**, toda vez que, antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. La carencia de los mencionados requisitos, evidencia asimismo por parte de LA ENTIDAD, que tiende hacia lo arbitrario, por cuanto abusa del ejercicio de la potestad discrecional reconocida por ley.

Un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta -pero suficiente- las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada.⁷

Consecuentemente, al haberse forzado la emisión del acto administrativo, contraviniendo los Principios de Legalidad y Debido Procedimiento, e incurrir en uno de los vicios que causan su nulidad de pleno derecho que establece el Artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es la de contravenir a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, deviene en nulo e ineficaz, careciendo de todo efecto jurídico respecto a la materia aprobada.

De conformidad a lo establecido en la segunda parte del segundo párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dicha norma solo dispone a que la Entidad debe notificar la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro del plazo legal establecido.

⁶ Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 1°, 1.1.

⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. STC 8495-2006-PA/TC



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE A LA ENTIDAD DEMANDADA GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EL PAGO POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA CONSORCIO CORPORACION BETETA LA SUMA DE S/. 582,680.15 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES).

En aplicación del Principio de "Comunidad o Adquisición de la Prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte que los ofreció. Siendo así, el análisis legal respecto del segundo punto controvertido, se circunscribe en los instrumentos que las partes ofrecieron como Medios Probatorios.

Conforme el análisis de derecho respecto del primer punto controvertido, es evidente la configuración de una Liquidación consentida por cuanto una de las partes no se pronunció observando la misma dentro del plazo establecido por ley, no obstante, si bien con el consentimiento de la liquidación se presume su validez y aceptación, ello no impide que las controversias relativas a dicho consentimiento puedan ser sometidas a arbitraje⁸; más aún cuando dicha presunción podría implicar la aprobación o aceptación (y posterior pago) de liquidaciones inválidas que, por ejemplo, no se encuentren debidamente sustentadas, incluyan conceptos o trabajos que no forman parte del contrato o que formando parte del contrato no se calcularon con los precios ofertados, incluyan montos manifiestamente desproporcionados, entre otros. Esto significa que la presunción de validez y aceptación de una liquidación que ha quedado consentida es una presunción *iuris tantum*⁹, en tanto admita prueba en contrario, situación que debería discutirse en el presente arbitraje.

Sin embargo **LA ENTIDAD**, al absolver la demanda, respecto de las PRETENSIONES de la demandante, es más, durante todo el proceso, no asume posturas de defensa sobre temas específicos de fondo respecto a la Liquidación de Obra presentada por **EL CONSORCIO**, argumentando únicamente como defensa asuntos de forma, como es de verse de lo que señala en su escrito de demanda descrita en el numeral DÉCIMO PRIMERO del presente.

En virtud de lo descrito, la Liquidación de Obra presentada por **EL CONSORCIO** queda consentida, por cuanto no fue materia de pronunciamiento por parte de **LA ENTIDAD** dentro del plazo establecido.

En consecuencia, el consentimiento de la Liquidación de Obra genera efectos jurídicos y económicos. Los primeros, implican que la liquidación del contrato de obra quede firme; es decir, se presume¹⁰ que su no observación dentro del plazo establecido implica su validez y aceptación. Los segundos, consecuencia directa de los primeros, implican que, al determinarse el costo total de la obra y el saldo económico hasta por la SUMA DE S/. 582,680.15 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES) a favor de **EL CONSORCIO**, se origina el derecho al pago del saldo a favor del mismo por parte de **LA ENTIDAD**, implicando a la vez tal consentimiento, la presunción de validez y aceptación de la liquidación por la omisión de pronunciarse y/u observarla dentro del plazo establecido¹¹.

⁸ De conformidad con el primer párrafo del numeral 3) del artículo 179 y cuarto párrafo del artículo 215 del Reglamento.

⁹ Si se hubiese querido establecer que con el consentimiento de la liquidación esta sería inmodificable o incuestionable, pudo haberse optado por definir el plazo para cuestionar la liquidación como un plazo de prescripción o de caducidad.

¹⁰ Según el Diccionario de Lengua Española (DRAE), Vigésimo Tercera Edición, "presunción", en su segunda acepción, significa "Hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad que sea probado."

¹¹ OPINIÓN N° 196-2015/DTN-OSCE, de fecha 31 de Diciembre del 2015



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

Conforme se describe en los precedentes numerales, en base a los Medios Probatorios ofrecidos por las partes en el presente proceso arbitral, se evidencia que LA ENTIDAD inobservó lo establecido en la segunda parte del primer párrafo del Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "... **Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes...**".

En consecuencia, la Liquidación de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO", presentada por EL CONSORCIO a través de la CARTA N° 07-2015-CONSORCIO.CORPORACION.BETETA, de fecha 03 de Marzo del 2015, suscrito por don Frank Osler Beteta Olivas, representante Legal, recepcionado por LA ENTIDAD el 03 de Marzo del 2016, debe tenerse por aprobado por consentimiento.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:

DETERMINAR A QUIÉN Y EN QUÉ PROPORCIÓN CORRESPONDE EL PAGO DE LOS GASTOS ARBITRALES, COSTAS Y COSTOS DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.

DÉCIMO OCTAVO.- Disponer que EL CONSORCIO y LA ENTIDAD, cada uno y directamente asuma los gastos arbitrales que les correspondía sufragar (50% a cada uno de ellas); asimismo, cada una de las partes deberá asumir costas y costos en que hubieran incurrido a raíz del presente arbitraje.

LAUDO:

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo indicado en el Artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la competencia otorgada a los tribunales arbitrales para resolver las controversias producidas durante el procedimiento de liquidación de obra, el presente laudo¹² contiene las disposiciones necesarias que resuelven la controversia, encontrándose establecido claramente las condiciones u obligaciones que las partes deben cumplir para ello¹³.

Estando a las consideraciones expuestas en los análisis precedentes y al Derecho aplicable, dentro del plazo correspondiente, el Tribunal Arbitral debe laudar conforme a lo siguiente:

SOBRE LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA PRESENTADO POR EL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL DE HUANUCO:

PRIMERO : Declarar **INFUNDADO** la Excepción de Incompetencia, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente Laudo.

SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMER: Al Primer Punto Controvertido, **FUNDADA** la PRIMERA PRETENSIÓN de la Demandante, por lo que, **DECLÁRESE la APROBACION** por consentimiento la Liquidación de la Obra presentada por el Contratista Consorcio Corporación Beteta, mediante Carta N° 07-2015-CONSORCIO CORPORACION BETETA de fecha 03 de marzo de 2016, de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO".

¹² El artículo 231 del Reglamento establece que "El laudo es definitivo e inapelable, tiene un valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. El laudo, así como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones deberán ser notificados a través del SEACE, (...)" (El subrayado es agregado).

¹³ **OPINIÓN N° 019-2013/DTN-OSCE**, de fecha 08 de Febrero del 2013



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

SEGUNDO: Al Segundo Punto Controvertido, **FUNDADA** la tercera pretensión de la demanda, por lo que, **DECLÁRESE la NULIDAD y/o INEFICACIA** de la Resolución Gerencial N° 163-2016-GRH/GRI, su fecha 02 de Mayo del 2016, que resuelve aprobar la Liquidación Técnica Financiera N° 204 y 205, Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO".

TERCERO: Al Tercer Punto Controvertido, **FUNDADA** la SEGUNDA PRETENSIÓN de la Demandante, por lo que, ordénese al Gobierno Regional de Huánuco, pague el monto por concepto de saldo a favor del contratista Consorcio Corporación Beteta la suma de S/. 582,680.15 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y 15/100 SOLES).

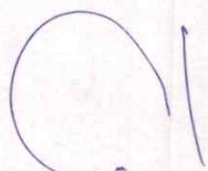
CUARTO: Al Cuarto Punto Controvertido, **INFUNDADA** la CUARTA Y QUINTA PRETENSIÓN de la demanda, por lo que, SE DISPONE que el Gobierno Regional de Huánuco REMBOLSE al Consorcio Corporación Beteta el 50% de los gastos y honorarios arbitrales, asimismo, cada una de las partes deberá asumir costas y costos en que hubieran incurrido a raíz del presente arbitraje.

QUINTO.- DISPÓNGASE al Secretario Arbitral remitir una copia del presente Laudo al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para su correspondiente publicación conforme a Ley.

SEXTO.- NOTIFÍQUESE con las formalidades de ley. FIRMAN TRIBUNAL ARBITRAL.


ABOG. BETZY MARLYN DIAZ VILCA
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL


ABOG. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS
ARBITRO


ABOG. VICTOR WALTER CISNEROS ALVARADO
ARBITRO


CENTRO DE ARBITRAJE CORPORACION IMPERIUM
Abg. Dora M. Zúñiga Huanca
SECRETARIA CENTRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

Huánuco, 31 de octubre de 2017

EXPEDIENTE ARBITRAL Nº 007-2016

LAS PARTES

DEMANDANTE : CONSORCIO CORPORACION BETETA.
DEMANDADO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO.

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 029 - 2017/MAP-2017

VISTO:

El escrito de Abog. Carla Mariel Ortiz de Zavallos Gómez, en su condición de Procuradora Publica del Gobierno Regional Huánuco (a) encargada de los asuntos judiciales y arbitrales, con fecha de ingreso 20 de octubre de 2017, en cinco (05) folios presenta, reserva de derecho y otros, el Primer otrosí digo, formula recusación contra el Tribunal Arbitral en pleno. A su Segundo otrosí digo: Se reserva el derecho de ampliar los fundamentos de la recusación y de incorporar medios probatorios. En el Tercer otrosí digo: solicita copias certificada del reglamento arbitral. Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Con fecha 20 de octubre de 2017, la Procuradora Publica del Gobierno Regional de Huánuco, (a) presenta su escrito en su primer otrosí digo: RECUSACION contra el Tribunal Arbitral en pleno, por las causales previstas en el numeral 1, 2, 3 del Art. 225 del Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, solicitando se disponga el apartamiento del proceso de los árbitros Víctor Manuel Cisneros Alvarado, Belzy Marilyn Díaz Vilca y Heidi Ivonne Torres Santos, respecto de los cuales en ningún momento ha existido acuerdo con el representante para que conformen el tribunal arbitral.

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su Art. 225, faculta a las partes, que los Árbitros del proceso pueden ser recusados por distintas causas, debiendo el solicitante fundamentar y presentar sus medios probatorios. Revisado la solicitud de recusación, que hace referencia a los numerales 1, 2, 3 del Art. 225 del Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, se observa que fundamenta su solicitud de manera clara y precisa, cuando las causales de recusación, asimismo no presenta ningún medio probatorio.

Por lo que previo admitir la solicitud y elevar a la Corte Arbitral a fin de que conforme a sus atribuciones resuelvan, debe dársele un plazo prudencial al solicitante a fin de que subsane dicha omisión o en su caso precise y fundamente de forma expresa las causales de recusación a que hace referencia y adjunte los medios probatorios que sustentan su pretensión.

SEGUNDO: Con respecto a su segundo y tercer otrosí digo, dicho derecho haga valer en la solicitud de recusación, fundamentando las causales de recusación, asimismo expídase copias del Reglamento del Centro Arbitral, al cuarto otrosí digo, téngase presente. Por tanto

SE RESUELVE:

PRIMERO: DECLARESE INADMISIBLE a su PRIMER OTROSÍ DIGO, respecto a la solicitud de RECUSACION contra el Tribunal Arbitral; OTORGASE el plazo de tres (03) días hábiles, a fin de que subsane su omisión o en su caso precise y fundamente de forma expresa las causales de recusación y adjunte medios probatorios.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

SEGUNDO: RESPECTO a su pedido en su SEGUNDO OTROSI DIGO; **ADJUNTESE** a la solicitud de recusación, al TERCER OTROSI DIGO, expídase copias del Reglamento del Centro de Arbitraje Corporación Imperium. AL CUARTO OTROSI DIGO, TENGASE presente.

TERCERO: PONGASE en conocimiento de las partes.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACION IMPERIUM

Dr. F. Martín Pineda Aubien
DIRECTOR